

# تصحيح فرض الفصل الثاني في مادة التربية المدنية

متوسطة محمد العيد بل خليفة - العلمة (سطيف) | المستوى: 4 متوسط | السنة الدراسية: 2016/2017

## الجزء الأول (12 نقطة): الإجابة عن الأسئلة

### 1. تعريف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولماذا وضع:

- تعريفه: وثيقة تاريخية دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، تتضمن الحقوق والحريات الأساسية لكل بشر.
- لماذا وضع: لحماية كرامة الإنسان، وضمان حقوقه الأساسية عالمياً، ومنع تكرار الانتهاكات والفظائع التي شهدتها البشرية، ولإرساء قواعد الحرية والعدل والسلام في العالم.

### 2. كيف نحمي حقوق الإنسان؟

- تتم حمايتها عبر سن التشريعات والقوانين الوطنية والدولية، إنشاء الهيئات الرقابية والحقوقية (مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر التربية والتعليم، وضمان حق التقاضي العادل.

### 3. مقصود خروقات حقوق الإنسان:

- هي التعديات والانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية التي تمس بحريات الأفراد وكرامتهم وأمنهم (كالتعذيب، القمع، التمييز).

### 4. جدول أمثلة عن حقوق الإنسان وخروقاتها (6 أمثلة):

| مجال الحق | الحق الصحيح           | الخرق المقابل له                     |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1         | الحق في الحياة والأمن | القتل خارج نطاق القانون / الاغتيالات |
| 2         | حرية التعبير والرأي   | الاعتقال التعسفي بسبب الرأي          |
| 3         | المساواة وعدم التمييز | التفرقة العنصرية والعرقية            |
| 4         | الحق في التعليم       | حرمان الأطفال من التمدرس             |
| 5         | الحق في محاكمة عادلة  | المحاكمات الصورية والتعسفية          |
| 6         | حرية التنقل والإقامة  | التهجير القسري والنفي                |

### 5. شرح المفاهيم:

- الملكية: حق الفرد أو الجماعة في امتلاك الأموال والأموال الخاصة وحمايتها قانونياً.
- الحجز التعسفي: القبض على الأشخاص أو احتجازهم دون سند قانوني أو مبرر مشروع.
- الإبادة: الجريمة المنظمة التي تهدف إلى القتل الممنهج لجماعة بشرية كلياً أو جزئياً بناءً على العرق أو الدين أو القومية.

العنصرية: التمييز أو التفضيل بين البشر على أساس اللون أو العرق أو الجنس مع إنكار المساواة الإنسانية.

## الجزء الثاني (08 نقاط): الوضعية الإدماجية (أهمية العمل القضائي وضمانات استقلالته وحياده)

يُعد القضاء الحصن الحصين لحماية المجتمع، والملاذ الآمن لضمان حقوق الأفراد وصيانة حرياتهم، إذ يسهر على تطبيق القانون بإنصاف، وتحقيق العدل والمساواة بين المتقاضين استناداً إلى التعاليم الإسلامية السامية والأعراف الدستورية، كما ورد في قوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). ولكي يؤدي القضاء دوره الفعال بأمانة، فإنه يتطلب توفير ضمانات أساسية تكفل استقلالته وحياده التام عن أي تأثيرات خارجية؛ كعدم خضوع القاضي إلا لسلطة القانون، حصانة القضاة، وعدم قابليتهم للعزل، فضلاً عن تحلي القاضي بالأمانة العلمية والموضوعية والنزاهة، لتجنب الأحكام الجائرة وتحقيق الطمأنينة والاستقرار في الدولة.

**ملاحظة منهجية:** يراعى التسلسل المنهجي، دقة المصطلحات القانونية، سلامة اللغة، والالتزام بحجم الفقرة المطلوب.